

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 845/2541

นาย สำเนียง คุ่ม สมุทร

โจทก์

ห้ามหุ้นส่วนจำกัด อิ่มยืนยงการ दें โสม

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 387, มาตรา 388, มาตรา 391, มาตรา 574

ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข)

สัญญาเช่าซื้อที่ดินพิพาทเป็นสัญญาที่จำเลยผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้โจทก์เช่าซื้อที่ดินและบ้านพักอาศัยจำเลยผู้ให้เช่าซื้อ มีหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อจะต้อง สร้างบ้านให้เสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว ฉะนั้น กำหนดเวลาที่จำเลยจะต้องสร้างบ้านให้แล้วเสร็จเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์จึงเป็นสาระสำคัญที่โจทก์และจำเลยต้องตกลงกัน การที่โจทก์กับจำเลยตกลงเวลากันไว้แล้วว่าจำเลยต้องสร้างบ้านให้แล้วเสร็จเมื่อใดเพียงแต่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อให้ชัดเจนนั้นโจทก์จึงมีสิทธินำสืบพยานบุคคลถึงข้อตกลงการส่งมอบที่ดินและบ้านดังกล่าวได้ว่าจำเลยจะต้องสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใด ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อ ไม่สามารถสร้างบ้านให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โจทก์ผู้เช่าซื้อจึงไม่ต้องชำระค่างวดต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยได้ตามมาตรา 388 โดยโจทก์ไม่ต้องบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดพอสมควรตามมาตรา 387 ก่อน และเมื่อโจทก์

บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยแล้วจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าเช่าซื้อที่โจทก์ชำระแล้ว พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ตามมาตรา 391

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2536 โจทก์ได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) พร้อมบ้านพักอาศัยจำนวน 2 หลังในราคา 400,000 บาท จากจำเลยที่ 1 โดยชำระครั้งแรกในวันทำสัญญาจำนวน 10,000 บาท ส่วนที่เหลือตกลงผ่อนชำระเดือนละ 5,572 บาท เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2536 รวม 70 งวด จำเลยทั้งสองตกลงจะสร้างบ้านและที่ดินให้กับโจทก์แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาโจทก์ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้จำเลยทั้งสองจนถึงงวดวันที่ 27 มกราคม 2537 ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเพิ่งเริ่มทำการก่อสร้างบ้านให้โจทก์และไม่ได้พัฒนาที่ดินกับทำระบบสาธารณูปโภคตามสัญญา ถือว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญาโจทก์จึงได้ระงับการจ่ายเงินค่างวดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยทั้งสอง และโจทก์ติดต่อให้จำเลยทั้งสองคืนเงินที่ชำระไปแล้ว จำเลยทั้งสองตกลงจะคืนให้แต่จำเลยทั้งสองกลับไม่คืนให้โจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 78,305 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 76,864 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญาที่ทำกับโจทก์มิใช่สัญญาเช่าซื้อตามกฎหมายแต่เป็นสัญญาจะซื้อจะขาย หลังจากทำสัญญาแล้วจำเลยทั้งสองดำเนินการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงและก่อสร้างบ้านให้โจทก์ โจทก์มีหน้าที่ต้องชำระราคางวดตามสัญญา ซึ่งโจทก์ได้ผ่อนชำระค่างวดจนถึงงวดประจำวันที่ 27 มกราคม 2537 หลังจาก

นั้นโจทก์ไม่ยอมชำระค่างวดให้แก่จำเลยทั้งสองอีก โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและจำเลยทั้งสองมีสิทธิยึดเงินที่โจทก์ชำระมาแล้ว จำเลยทั้งสองไม่เคยตกลงว่าจะส่งมอบบ้านและที่ดินให้แก่โจทก์ภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 78,305 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 76,864 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองฎีกาปัญหาข้อกฎหมายข้อแรกว่าการที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลถึงข้อตกลงการส่งมอบที่ดินและบ้านภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาเช่าซื้อ เป็นการนำสืบข้อความเพิ่มเติมจากสัญญา ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94(ข) เห็นว่า สัญญาเช่าซื้อที่ดินเอกสารหมายเลข 2 เป็นสัญญาที่จำเลยทั้งสองผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้โจทก์เช่าซื้อที่ดินและบ้านพักอาศัย จำเลยทั้งสองผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อที่จะต้องสร้างบ้านให้เสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวข้อ 4 ฉะนั้นกำหนดเวลาที่จำเลยทั้งสองจะต้องสร้างบ้านให้แล้วเสร็จเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์จึงเป็นสาระสำคัญที่โจทก์และจำเลยทั้งสองต้องตกลงกันซึ่งจำเลยทั้งสองก็ให้การรับว่า จำเลยทั้งสองมีหน้าที่ต้องสร้างบ้านและโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านพร้อมที่ดินให้โจทก์เพียงแต่ให้การว่าไม่เคยตกลงว่าจะส่งมอบบ้านและที่ดินให้โจทก์ภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาเท่านั้นในชั้นพิจารณา จำเลยที่ 2 ก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า โจทก์คำนวณระยะเวลา

ในการผ่อนชำระค่างวดแล้วต้องใช้เวลาถึง 5 ปี จึงจะสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านที่
โจทก์ซื้อจากจำเลยที่ 1 ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์กับจำเลยทั้งสองตกลงเวลากัน
ไว้แล้วว่าจำเลยทั้งสองต้องสร้างบ้านให้แล้วเสร็จเมื่อใด เพียงแต่ไม่ได้ระบุไว้ใน
สัญญาเช่าซื้อให้ชัดเจนเท่านั้น ฉะนั้นโจทก์จึงมีสิทธินำสืบพยานบุคคลถึงข้อตกลง
การส่งมอบที่ดินและบ้านได้ว่า ตกลงกันไว้ว่าจำเลยทั้งสองจะต้องสร้างบ้านให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 94(ข)

จำเลยทั้งสองฎีกาปัญหาข้อกฎหมายข้อที่สองว่า โจทก์ไม่ได้กำหนดเวลาพอ
สมควรให้จำเลยที่ 1 สร้างบ้านให้แล้วเสร็จจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา จำเลยทั้งสอง
ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ต้องคืนเงินให้โจทก์ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองไม่สามารถสร้างบ้านให้แล้วเสร็จตามสัญญา
จำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์จึงไม่ต้องชำระค่างวดต่อไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 369 และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยทั้งสองได้
ตามมาตรา 388 โดยโจทก์ไม่ต้องบอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ภายในระยะ
เวลาที่กำหนดพอสมควรตามมาตรา 387 แต่อย่างใดและเมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาแก่
จำเลยทั้งสองแล้ว จำเลยทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่างวดที่โจทก์ชำระแล้วพร้อม
ดอกเบี้ยให้โจทก์ตามมาตรา 391

พิพากษายืน

(สถิตย์ โพธิ์ระ-ปรีชา เฉลิมวณิช-วุฒิ คราวุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ